



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فلدى الدائرة الحقوقية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤١١٢١٦٧٥٠ وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٨ هـ

أطراف القضية

الاسم	نوع الهوية	رقم الهوية	الجنسية	صفته بالقضية	صفته بالاستئناف
طلال عبد اللطيف سليمان العبدالكريم	الهوية الوطنية	١٠٠١٧١٢٩٨١	سعودي	المدعي	مستأنف
هادي حسن هادي جوهري	الهوية الوطنية	١٠٥١٨٩٥٤٠٥	سعودي	مدعى عليه	مستأنف ضده

الوقائع

في يوم الاثنين افتتحت الجلسة الساعة 11:00 ص للنظر في طلب الاستئناف تدقيقاً على الحكم رقم 437619370 وتاريخ 14/ 09/ 1443 هـ الصادر من الدائرة العامة الرابعة بالمحكمة العامة بجازان المتعلق بدعوى المدعي/ طلال عبد اللطيف سليمان العبدالكريم- سعودي الجنسية - بالهوية الوطنية رقم 1001712981، ضد المدعى عليه/ هادي حسن هادي جوهري- سعودي الجنسية - بالهوية الوطنية رقم 1051895405، وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردتها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له المبالغ التي صرفها وتكبدها طوال عشر سنوات لمحامين ووكلاء عنه في الدعاوى والمصاريف، والأضرار المعنوية الجسيمة التي لحقت بالمدعي بسبب تلك الشكاية مبلغاً وقدره (500000) خمسمائة ألف ريال، وقد تضمن منطوق الحكم المستأنف ما نصه: (قررت الدائرة رد دعوى المدعي وإخلاء سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى لما تقدم من أسباب، وبما تقدم حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم) أهـ، هذا وقد اطلعت الدائرة على المذكرة الاعتراضية المقدمة من (المدعي/ طلال عبد اللطيف سليمان العبدالكريم، عنه بالوكالة المحامي/ عبد العزيز سالم الموسى) والمقيدة برقم 4411582124 والمكونة من أربع لفات، وقد تضمنت طلب المستأنف: نظر الدعوى مرافعة، ونقض الحكم، للأسباب التالية: الأول/ خالفت الدائرة في حكمها التكييف الشرعي للقضية من حصول الضرر مما جعل أسباب الحكم مشوبة بالقصور: فإن من شروط التعويض الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بينهما قد توافرت مما يستوجب التعويض، وبالتالي يطلب المستأنف في دعواه تعويضه عن الأضرار المادية التي تكبدها بسبب إلجاء المستأنف ضده له إلى اختصاصه قضائياً للوصول لحقه خلال فترة عشر سنوات، تسبب المستأنف ضده فيها للمستأنف بالأضرار المتمثلة في دفع أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي والتي يطلب تعويضه عنها حيث تحمل نفقات ومصاريف عقد أتعاب المحاماة لمطالبة خصمه ورفع الدعوى ضده، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المستأنف ضده بما دفعه المستأنف بسبب دعواه، الثاني/ الضرر يجبر لصاحبه بالتعويض حسب اجتهاد القاضي وما يراه محققاً للمصلحة جابراً للضرر، الثالث/ ينفي الحكم بأسبابه وجود الضرر مع قيام الدعوى على أضرار متعددة وبينات مرصودة: فهذا الحكم تضمن جنائية على الشريعة بأن أهدر حق المضرور في جبر ضرره، وقرر إبقاء الضرر اللاحق بالمستأنف دون تعويض خلافاً لحكم الله ورسوله، بدعوى عدم وجوده وعدم إمكانية تقدير التعويض المناسب أو عدم قدرة المستأنف على إثبات حجم الضرر، الرابع/ استقلال دعوى طلب الأجرة في القضية رقم 411308103 عن دعوى تعويض المصاريف في القضية محل هذا الحكم: فقد استندت الدائرة في حكمها لاتصال هذه الدعوى بالقضية رقم ٤١١٣٠٨١٠٣ والحكم الصادر بشأنها من رد دعوى المستأنف ضد المستأنف ضده وهذا غير صحيح لكون القضية السابقة مبنية على رد اليمين فقط وليس عدم الاستحقاق، كما أوردت الدائرة في تسبب حكمها أنه ظهر للدائرة شبهة في الحق المدعى به في الدعوى الأصلية محل الحكم باستحقاق المستأنف الأرض وهو ما ثبت بالبينات واكتسب بموجبه القطعية وأقر به المحكوم عليه، ومع ذلك كان للقاضي رأي يسعفه وحده ولا يسعف غيره مما يجعل حكمه محل نظر: ذلك لأن تسبب الحكم شرط لصحته. انتهى، وقد رأت الدائرة رفع الجلسة وذلك للتأمل في الحكم والاطلاع على كافة مرفقات القضية وكان ختامها الساعة 11:20 ص، وبالله التوفيق، وفي جلسة أخرى في يوم الأحد افتتحت الجلسة الساعة العاشرة وخمسين دقيقة بحضور الطرفين عبر الاتصال المرئي عن بعد، وقد قررت الدائرة النظر مرافعة في هذه القضية بناء على ما ورد في المذكرة الاعتراضية المقدمة من المستأنف ثم جرى سؤال المدعي (المستأنف) عن دعواه ضد المدعى عليه فأجاب بقوله: إنني أكتفي بالدعوى المرصودة أمام محكمة الدرجة الأولى وأكتفي كذلك بالبينات المقدمة أمامها (هكذا أجاب)، ويعرض ذلك على ممثل المدعى عليه أجاب بقوله: إنني أطلب الاستمهال حتى الجلسة القادمة بمشيئة الله، فجري إفهامه بإرسال رده وجميع ما يرغب في إرساله على النظام قبل موعد الجلسة القادمة بمشيئة الله بيومين فاستعد بما طلب منه، ولأجل ذلك جرى رفع الجلسة وكان ختامها الساعة 11:10 صباحاً، وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسة في هذا اليوم الأربعة الموافق 7/ 2/ 1445 هـ الساعة 11:10 ص بحضور الطرفين عبر الاتصال المرئي عن بعد، وكان ممثل المستأنف ضده قد طلب الاستمهال حتى هذه الجلسة لإرسال رده وما يرغب في إرساله على النظام وبالإطلاع على ما أرسله وجد أنه أرسل مذكرة مع مرفق وهو عبارة عن صك شرعي وقد تضمنت مذكرته ما يلي: أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف بأبها، سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،، الموضوع/ مذكرة رد، أتقدم إلى فضيلتكم بوالقائي عن المستأنف ضده/ هادي حسن عبد الله جوهري المذكرة والمتضمنة الرد على لائحة الاعتراض ونحصرها في الآتي: - أولاً: الرد على الاعتراض المقدم من وكيل المستأنف من حيث الشكل: فقد صدر صك الحكم بتاريخ ١٤٤٣/٩/١٤ وتم تسليم نسخة منه لطرفين ويحق للطرفين تقديم اعتراض خلال ثلاثين يوماً من بعد صدور صك الحكم، وإذا لم يقدم الاعتراض في المدة المقررة نظاماً سقط حقه في تقديم الاعتراض يسقط حقه ويكتسب الحكم القطعية بناء على المادة (١٦٣/٣) لذلك من حيث الشكل يعد الاعتراض مخالفاً للنظام لانتهاء المدة النظامية للاعتراض وهذا مخالف لنظام المرافعات الشرعية المعمول به في المملكة ثانياً: من حيث الموضوع أفيدكم بأنه سبق وأن أصدر صلح من محكمة التنفيذ بجازان من الدائرة الأولى في نفس الموضوع وكان الاتفاق على الصلح شاملاً لقيمة الأرض وأجرة المثل وأتعاب المحاماة (الأضرار) بمبلغ وقدره مليون وخمسمائة ألف ريال لا غير، وقد سقط سهواً من كتابتها في محضر ضبط، علماً بأنه كانت توجد دعوى في نفس الموضوع يدعي بها المدعي وهي أجرة المثل، وطلبت من فضيلة القاضي إحضار المدعي أصالة ومناقشته فيما يدعيه من أجرة مثل وأتعاب التي يدعي بها، فطلب موكلي يمين المدعي فيما يدعيه في ذلك فتهرب أصالة المدعي ولم يحضر الجلسة فوجه وكيل المدعي اليمين إلى موكلي المدعي عليه فاستعد باليمين وقد حلف اليمين وهو صادق في ذلك وكان يجب على المدعي أصالة إقفال هذا الموضوع وعدم إعادته مرة أخرى لأن المدعي أصالة أخذ حقه وزيادة من قيمة الأرض وأجرة المثل والأضرار المترتبة من أتعاب محاماة بقيمة الأرض السوقية الآن لا تتجاوز 300000 ريال ثلاثمائة ألف ريال مرفق لكم صك الحكم الذي صدر في نفس الموضوع. فاطلب من فضيلتكم رفض الاعتراض شكلاً وموضوعاً ولكم التوفيق. انتهى، ويعرض ذلك على المستأنف أجاب بقوله: لقد قمت بالرد على ما ذكره ممثل المستأنف ضده وأرسلته على النظام

رقم الصفحة : ٢
تاريخ الصك : ١٤٤٥/٠٢/١٨محكمة الاستئناف بمنطقة عسير
الدائرة الحقوقية الرابعة

وبالاطلاع عليه وجد كما يلي : دفع وكيل المستأنف ضده هادي جوهري بأنه سبق الحكم في نفس الموضوع وأرفق لفضيلتكم صك الحكم بالقضية رقم 411308103 وهذا الدفع لا صحة له وفي غير محله ولا يمكن قبوله لاختلاف القضيتين عن بعضهما في الموضوع والطلبات فصك الحكم الذي أرفقه يخص قضية الأجرة وللأجرة وجهها بينما هذه الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم تتعلق بأتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي في القضية الأصلية الصادر بها الصك رقم 68/4 وتاريخ 1/8/1432 هـ مرفق صورة والصك رقم 37380237 وتاريخ 26/12/1437 هـ مرفق صورة والتي يطلب موكلي تضمين المدعى عليه الغريم المماطل ما غرمه موكلي صاحب الحق بسبب المماطلة مما دفع موكلي وأحوجه إلى الشكاية في تسليم الأرض ولأن ما غرمه موكلي بسبب المماطلة على المماطل ضمانه من الناحية الشرعية، ولا صحة لما ذكره وكيل المستأنف ضده من تسلم موكلي مبلغ عن تعويض الأجرة وأتعاب المحاماة وفي قوله هذا تناقض وتعارض مع ما يدعيه فموكلي باع على المدعى عليه هادي الأرض بثمن خالص ولم يتنازل عن حقه بالمطالبة في دفع أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي التي يطلبه بتعويضه عنها حيث تحمل موكلي نفقات ومصاريف وأتعاب المحاماة بموجب البيانات المرفقة، وعليه نطلب إلزام المدعى عليه بدفع تلك النفقات والمصاريف على النحو المعتاد. ثم جرى سؤال ممثل المستأنف عن اطلاع موكله وقت شرائه الأرض على الصك المثبت للملكية من عدم ذلك ؟ فأجاب بقوله : اطلع موكلي على الصك المثبت للملكية الأرض المشتراة من قبله وأبرم الاتفاق على شراء الأرض من المدعى عليه ، فعرجي سؤاله عن كان الصك باسمه وقت شراء موكله للأرض ما دام أنه اطلع على الصك ؟ فأجاب بقوله : كان الصك باسم صالح خيري زيدان وهو الذي باع على المدعى عليه هادي حسن جوهري وموكلي اشترى الأرض من المدعى عليه هكذا قال ، ثم جرى سؤال الطرفين هل لديهما أو لدى أحدهما إضافة فأجابا بنفي ذلك ، ثم جرى رفع الجلسة لانتهاء وقتها وكان ختامها الساعة 11:40 ص ، وبالله التوفيق ، وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسة لهذا اليوم الثلاثاء 13 / 2 / 1445 هـ الساعة 11:20 ص بحضور الطرفين عبر الاتصال المرئي عن بعد ، وقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة (69) من نظام المرافعات الشرعية ،

الأسباب

وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين لدائرة الاستئناف أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً ، أما من حيث الموضوع فإن الدائرة قد فتحت باب المرافعة في هذه القضية وناقشت الطرفين على ضوء ما تم تدوينه سلفاً ، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ونظراً لأن ممثل المدعى أقر أمام محكمة الاستئناف بأن موكله عند شرائه للأرض - التي يطلب بأتعاب التقاضي بشأنها - اطلع على الصك المثبت للملكية وأن الصك باسم صالح خيري زيدان وهو الذي باع على المدعى عليه وأقر أيضاً بأن موكله اشترى الأرض من المدعى عليه ولا يزال الصك باسم البائع الأول ونظراً لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل إقراراً ونفيّاً وإثباتاً ولكون الإقرار سيد الأدلة ونظراً لكون المشتري قد دخل في الشراء وهو على علم تام بأن الصك المثبت للملكية ليس باسم البائع عليه وإنما هو باسم البائع الأول فيكون قد دخل في الشراء على معرفة تامة بالأمر وأنه قد يترب على ذلك وفاة البائع الأول وأبلولة الملك صورياً لورثته من بعده وافتقار الأمر لإقامة الدعوى من قبل المشتري الأخير على من باعه وإدخال ورثة البائع الأول في الدعوى ؛ مما ينتج عن ذلك طول وقت التقاضي لاسيما إذا كان الأمر يتعلق بإدخال الورثة ؛ مما يظهر للدائرة أن المشتري قد دخل على علم تام في الشراء بحقيقة الأمر وإطلاعه على الصك المثبت للملكية وأنه ليس باسم من باعه وإنما باسم البائع الأول فيكون مسئولاً عن ذلك ولا يستحق معه أتعاب التقاضي المدعى بها في نظر الدائرة ؛ لعلمه بالأمر من بدايته وإقدامه عليه مختاراً وبناء على المادة (190) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (32) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام ؛

منطوق الحكم

لذلك فقد حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ، ورفضه موضوعاً ، وتأييد الحكم رقم 437619370 وتاريخ 14 / 09 / 1443 هـ الصادر من الدائرة العامة الرابعة بالمحكمة العامة بجازان فيما قضى به من: رد دعوى المدعي وإخلاء سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى ؛ للأسباب المدونة سلفاً ، وجرى النطق بهذا الحكم في جلسة علنية ، وحددت الدائرة تاريخ 19 / 2 / 1445 هـ موعداً لاستلام نسخة الحكم ، وأغلقت الجلسة الساعة 11:50 ص ، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

الصيغة التنفيذية

يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية

إدارة الدعاوى والأحكام





المملكة العربية السعودية
وزارة العدل

صك رقم ٤٥٣.١٤١٨٥٦



رقم الصفحة : ٣
تاريخ الصك : ١٤٤٥/٠٢/١٨

محكمة الاستئناف بمنطقة عسير
الدائرة الحقوقية الرابعة

